

[별표 4] 행정처분 및 인증취소에 해당하는 위반행위(제14조 관련)

I. 행정처분에 해당하는 위반행위(시행규칙 제18조 제1항 별표 4와 관련)

1. 인증기준 위반

- 가. 조사 결과 각 품목별 제조방법 기준에 미달하는 경우
- 나. 제품 분석 결과 각 품목별 이화학적 품질기준에 미달하는 경우
- 다. 각 품목별 제조장 기준 중 제조시설과 품질관리의 필수기준에 미달하는 경우
- 라. 각 품목별 제조장 기준 중 제조시설과 품질관리의 권장기준 조사결과 인증을 위한 판정기준에 미달하는 경우
- 마. 기타 관련법(「식품위생법」 및 「주세법」)에서 정하는 시설기준 및 제조·가공기준에 미달하는 경우

2. 표시방법 위반

- 가. 과대광고 또는 인증품 내용물과 표시사항이 다른 경우
- 나. 인증표지, 인증기관, 인증번호 등 표시사항이 누락되거나 사실과 다르게 표시한 경우
- 다. 개별 규격 등에서 정한 표시기준을 위반한 경우
- 라. 식품 관련 법령에서 정한 표시기준을 위반한 경우 등

3. 해당 제품의 생산이나 주류업의 영위가 곤란하다고 인정한 때

- 가. 영업의 정지처분을 받은 경우
- 나. 해당 제품 생산을 위한 원료확보가 일정기간 어려운 경우 등

II. 인증취소에 해당 하는 위반행위(법 제29조와 관련)

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 인증을 받은 경우

- 가. 인증신청 당시 술의 품질인증기준 위반 사실을 숨기고 인증을 받은 경우
- 나. 타인의 명의를 도용하여 인증을 받은 경우
- 다. 인증관련 자료를 허위로 작성하거나 고의로 누락한 경우 등

2. 품질인증기준에 현저하게 맞지 않는 경우

- 가. 제조방법 기준 중 원료 사용의무를 위반한 경우
- 나. 제조방법 기준 중 원료 사용비율이 인증기준의 50%에 미달하는 경우

- 다. 병원성 미생물의 검출 등 식품안전이나 제조공정에 중대한 결함이 있는 경우
(타 기관에서 실시한 위생 안전 점검 결과도 포함한다)
- 라. 법 제26조에 따른 인증품의 검사 결과 이화학적 기준의 50%를 초과한 경우
- 마. 제조장 기준 중 제조시설과 품질관리의 필수기준 75%가 기준에 미달하는 경우
- 바. 제조장 기준 중 제조시설과 품질관리의 권장기준 50%가 기준에 미달하는 경우
- 사. 인증을 받은 자가 부도·폐업 등의 사유로 인하여 생산시설이 인증기준에 맞지 아니한 경우
- 아. 인증을 받은 자가 법 제25조에서 금지하고 있는 부정행위를 한 경우 등